



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्राकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सूक्वार, 26 ऐपरल 1996 / 1918 शक

New Delhi, Friday, 26th April 1996

புது தில்லி, 1996 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 26 ஆம் தேதி, வெள்ளிக்கிழமை

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Law Department)

New Delhi, the 26th April 1996

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறுவன அலுவல்கள் அமைச்சகம்

(சட்டத்துறை)

புது தில்லி, 26, ஏப்ரல் 1996

The translation in Tamil of the Destruction of Records Act, 1917 (5 of 1917), The Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959), The National Highways Act, 1956 (48 of 1956), The Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), The Copy Rights Act, 1957 (14 of 1957), The Muslim Women (Protection of Rights of Divorce) Act, 1986 (25 of 1986), The Bankers' Books Evidence Act, 1891 (18 of 1891), The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972), The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976), The Interest Act, 1978 (14 of 1978), The Disputed Elections (Prime Minister and Speaker) Act, 1977 (16 of 1977) are hereby Published under the authority of the President and shall be deemed to be the authorised translations thereof in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

பதிவணங்களை அழித்தல் சட்டம், 1917 (5/1917), ஹஜ் குழுச் சட்டம், 1959 (51/1959), தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 1956 (48/1956), ஆயுதப்படைகளின் (நெருக்கடி நிலைக்கடமைகள்) சட்டம், 1947 (15/1947), பதிப்புரிமைச் சட்டம், 1957 (14/1957), முஸ்லிம் பெண்கள் (மணமுறிவு மீதான உரிமைகள் பாதுகாப்புச்) சட்டம், 1986 (25/1986), வங்கியர் கணக்குப் புத்தகங்கள் சாட்சியச் சட்டம், 1891 (18/1891), தொல்பொருள்கள் மற்றும் கலைக்கருவூலங்கள் சட்டம், 1972 (52/1972), கொத்தடிமை வேலைமுறை ஒழிப்புச் சட்டம், 1976 (19/1976), வட்டிச் சட்டம், 1978 (14/1978), மறுத்து வாதிடப்படும் (தலைமை அமைச்சர் மற்றும் பேரவைத்தலைவர்) தேர்தல்கள் சட்டம், 1977 (16/1977) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகார உறுதிபெற்ற வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) விரிப்படி இவையே தமிழில் அதிகார உறுதிபெற்ற வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

கொத்தடிமை வேலை முறை (ஒழிப்புச்) சட்டம், 1976

(சட்ட எண் 19/1976)

[1976, பிப்ரவரி 9]

தலிந்த பிரிவு மக்களின் பொருளியல் நிலையையும் உடலுழைப்பையும் சுரண்டுவதைத் தடுக்கின்ற நோக்கத்துடன், கொத்தடிமை வேலை முறையினை ஒழிப்பதற்கும் அவற்றோடு இணைந்த அல்லது அவற்றிற்குச் சார்வுறுவான பொருட்பாடுகளுக்கும் வகைசெய்வதற்கானதொரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் இருபத்தேழாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுக:—

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், கொத்தடிமை வேலைமுறை (ஒழிப்புச்) சட்டம், 1976 என்று வழங்கப்படும்.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளவிடும்.

(3) இது, 1975ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 25ஆம் நாளன்று செல்லாற்றல் பெற்றுவிட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,—

(அ) “முன்பணம்” என்பது, பணமாகவோ பண்டமாகவோ அல்லது ஒரு பகுதி பணமாகவோ ஒரு பகுதி பண்டமாகவோ (இதன் பின்பு கடன் தருநர் என்று குறிப்பிடப்படும்) நபர் ஒருவரால் (இதன்பின்பு கடன்பெறுநர் என்று குறிப்பிடப்படும்) வேறோர் நபருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முன்பணம் என்று பொருள்படும்;

(ஆ) “உடன்பாடு” என்பது, கடன் பெறுநருக்கும் கடன் தருநருக்கும் இடையேயான (வரைமொழியாகவோ அல்லது வாய்மொழியாகவோ அல்லது ஒரு பகுதி வரைமொழியாகவும் ஒரு பகுதி வாய்மொழியாகவும் உள்ள) ஓர் உடன்பாடு என்று பொருள்படும்; மற்றும் தொடர்புடைய வட்டாரத்தில் நிலவிவரும் சமுதாய வழக்கம் எதன்படியேனும் நடப்பில் இருப்பதாக ஊகிக்கப்படும் வலுக்கட்டாய வேலைக்கு வகைசெய்கிற ஓர் உடன்பாட்டையும் உள்ளடக்கும்;

விளக்கம்.—பின்வரும் வலுக்கட்டாய வேலை வகைகள் தொடர்பாக அச் சமுதாய வழக்கத்தின்படி கடன்பெறுநருக்கும் கடன்தருநருக்குமிடையே உடன்பாடொன்று இருந்துவருவதாக ஊகிக்கப்படும், அவையாவன :

அடியமார், பரமாசியா, பசாஹ்யா, பேத்து, பகெலா, செலு மார், காரு காலு, ஹாவி, ஹாரி, ஹார்வாய், ஹேர்ல்யா, ஜனா, ஜீதா கமியா, குண்டிட் முண்டிட், குதியா, லீகாரி, முஞ்சி, மட் முன்ஷி முறை, நிட் மஜூர், பலேரு, படியல், பன்னாயிலால், சுகரி, சஞ்சி, சஞ்சாவாட், சேவக் சேவகியா, சேரி, வெட்டி;

(இ) தாய்வழியாட்சிமுறைச் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த, நபர் ஒருவர் தொடர்பாக, “முன்னோன்றல்” அல்லது “வழித் தோன்றல்” என்பது, அத்தகைய சமுதாயத்தில் செல்லாற்றலிலுள்ள சொத்துரிமை இறக்கச் சட்டத்தின்படி அத்தகைய சொல்லுக்குப் பொருத்தமாக அமைந்துள்ள நபர் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “கொத்தடிமைக் கடன்” என்பது, ஒரு கொத்தடிமை வேலை முறையின்படி அல்லது அதனை ஒட்டி, கொத்தடிமைத் தொழிலாளர் ஒருவரால் பெறப்பட்டதொரு அல்லது பெறப்பட்டதாக ஊகிக்கப்படுவதொரு முன்பணம் என்று பொருள்படும்;

(உ) “கொத்தடிமை வேலை” என்பது, கொத்தடிமை வேலை முறையின்படி ஆற்றப்படும் உழைப்பு அல்லது பணி எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “கொத்தடிமை வேலையாள்” என்பது, கொத்தடிமைக் கடன் பெறுகிற அல்லது பெற்றிருக்கிற அல்லது பெற்றிருப்பதாக ஊகிக்கப்படுகிற வேலையாள் ஒருவர் என்று பொருள்படும்;

(எ) “கொத்தடிமை வேலை முறை” என்பது, கடன் பெறுநர் ஒருவர்.

- (i) தம்மாலோ அல்லது தம் நேர்வழி ஏறுமுறை உறவினர்கள் அல்லது இறங்குமுறை உறவினர்களில் எவராலேனுமோ பெறப்பட்ட ஒரு முன் பணத்திற்கான மறுபயன் என்கிற வகையிலும் (அத்தகைய முன் பணத்திற்குச் சான்றாக ஆவணம் ஏதேனும் இருந்தாலும் இல்லா விடினும்) மற்றும் அந்த முன்பணத்தின் மீது கொடுபட வேண்டிய தான வட்டி ஏதேனுமிருப்பின் அதற்கான மறுபயன் என்கிற வகை யிலுமோ, அல்லது
- (ii) வழக்க அல்லது சமுதாயக் கடமைப்பாடு ஏதொன்றையும் ஒட்டியோ, அல்லது
- (iii) வாரிசரிமையின்படி தம்க்கு மரபுவழியில் வந்தடைகின்ற கடமைப் பாடொன்றை ஒட்டியோ, அல்லது
- (iv) தம்மாலோ, அல்லது தம் நேர்வழி ஏறுமுறை உறவினர் அல்லது இறங்குமுறை உறவினர் எவராலேனுமோ பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஏதேனும் பொருளியல் வகையிலான மறுபயன் என்கிற வகையிலோ, அல்லது
- (v) குறிப்பிட்ட சாதி அல்லது வகுப்பு எதிலேனும் தாம் பிறந்துள்ளவர் என்கிற காரணத்தாலோ, அவர்—

(1) கூலிக்காக இல்லாமல் அல்லது பெயரளவிலான கூலியுடன் குறித்துரைக்கப்பட்டதொரு இவ்வளவு காலஅளவிற்கு என்றபடிக்கோ அல்லது அப்படிச் சொல்ல முடியாததொரு காலஅளவிற்கோ, கடன்தருநரிடம் அல்லது அவருக்கு நலன் பயக்கின்ற வகையில், உழைப்பினை அல்லது பணியினை தாமேயோ அல்லது தம் குடும்ப உறுப்பினர் எவரொருவரின் அல்லது தம்மைச் சார்ந்துள்ள நபர் எவரொருவரின் மூலமாகவோ அளித்துவருவார் என்னும்படிக்கோ, அல்லது

(2) குறித்துரைக்கப்பட்டதொரு இவ்வளவு காலஅளவுக்கு என்ற படிக்கு அல்லது அப்படிச் சொல்ல முடியாததொரு காலஅளவுக்கு, விருப்பப்படி வேலைசெய்யும் சுதந்திரத்தையோ வாழ்வதற்கான பிற வழிகளையோ இழந்து விடுவார் என்னும்படிக்கோ, அல்லது

(3) இந்திய ஆட்சிநிலவரை முழுவதிலும் தங்குதடையின்றிச் சென்று வருவதற்கான உரிமையை இழந்துவிடுவார் என்னும்படிக்கோ, அல்லது

(4) தம் சொத்தினையோ, அல்லது தம் உழைப்பின் விளை வினையோ, அல்லது தம் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவரின் அல்லது தம்மைச் சார்ந்துள்ள நபரொருவரின் உழைப்பையுமோ தமக்காகப் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு அல்லது சந்தை மதிப்பின்படி விற்பனை செய்வதற்குள்ள உரிமை யினை இழந்து விடுவார் என்னும்படிக்கோ,

கடன்தருநருடன் உடன்பாடொன்றைச் செய்துகொள்கின்ற, அல்லது செய்துகொண்டிருக்கின்ற அல்லது செய்து கொண்டிருப்பதாக ஊகிக்கப்படுகின்ற, முழு வலுக்காட்டாய வேலை முறை என்றோ அல்லது பகுதி வலுக்காட்டாய வேலை முறை என்றோ பொருள்படும்; மற்றும், கடன்பெருநருக்கான பிணையாளி யொருவர், கடன்பெறுநர் அக்கடனைத் திருப்பிச்செலுத்தித் தவறும் நேர்வில் அக்கடன் பெறுநரின் சார்பாகத் தாமே அக்கொத்தடிமை வேலையை ஆற்றிவருவார் என்னும்படிக்கு, கடன்தருநருடன் உடன்பாடொன்றைத் தாம் செய்து கொண்டிருப்ப தாக ஊகிக்கப்படுகின்ற, முழு வலுக்காட்டாய அல்லது பகுதி வலுக்காட்டாய வேலை முறையினையும் உள்ளடக்கும்.

விளக்கம்.—ஒப்பந்த வேலை (ஒழுங்குறுத்துதல் மற்றும் ஒழிப்புச்) சட்டம், 1970 (73/1970)இன் பிரிவு 3இன் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (ஆ)வில் பொருள் வரையறை செய்யப்பட்டவாறான ஒப்பந்தத் தொழிலாளராக இருக்கும் வேலை யாளர் என்றும், அல்லது மாநிலங்களுக்கிடையேயான குடிபெயர் வேலையாட்கள் (பணியமர்த்தத்திற்கான ஒழுங்குறுத்தம் மற்றும் பணி வரைக்கட்டுகள்) சட்டம், 1979 (30/1979)இன் பிரிவு 2இன் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (உ)வில் பொருள் வரையறை செய்யப்பட்டவாறான, மாநிலங்களுக்கிடையேயான குடிபெயர் வேலை யாளர் ஒருவர், இந்தக் கூறின் உட்கூறு (1)இல் குறிப்பிடப்பட்ட தன்மையதான சூழ்நிலைகளில் உழைப்பு அல்லது பணியினை ஆற்றுமாறு வேண்டிவைத்தப்படுகிற அல்லது உட்கூறுகள் (2) முதல் (4) வரையிலானவற்றில் சுட்டப்பட்ட தகவுக்கேடு கள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் உட்படுத்தப்படுகிற முழு வலுக் கட்டாய அல்லது பகுதி வலுக்கட்டாய வேலை முறை எதுவும், இந்தக் கூறின் பொருளின்படி, “கொத்தடிமை வேலை முறை” யாகும் என்று, ஐயப்பாடுகளை அகற்றும் வகையில் ஈங்கிதனால் விளம்புகை செய்யப்படுகிறது.

(ஏ) ஒரு நபர் தொடர்பாக, “குடும்பம்” என்பது, அத்தகைய நபரின் ஏறுமுறை உறவினரையும் இறங்குமுறை உறவினரையும் உள்ளடக்கும்;

(ஐ) உழைப்பு எதனின் தொடர்பாகவும், “பெயரளவுக்கூலி” என்பது,—

(அ) நிகழுறு காலத்தில் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டம் எதனின்படியேனும் அதே அல்லது அதை ஒத்த உழைப்பு பொறுத்து, அரசாங்கம் நிருணயித்துள்ள குறும் அளவு கூலிக்கும், மற்றும்

(ஆ) எந்த வடிவிலான உழைப்பு பொறுத்தும் அத்தகைய குறும் அளவு கூலி நிருணயிக்கப்படிருக்காதவிடத்து, அதே வட்டாரத்தில் வேலை செய்யும் வேலையாட்களுக்கு அதே அல்லது அதை ஒத்த உழைப்பிற்கு இயல்பாக வழங்கப்படுகின்ற கூலிக்கும்,

குறைவானதாகவுள்ள கூலி என்று பொருள்படும்;

(ஒ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள் படும்.

3. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள், அவற்றிற்கு முரணாக இந்தச் சட்டம் அல்லாத பிற செய்சட்டம் எதிலும் அல்லது இந்தச் சட்டம் அல்லாத பிற செய்சட்டம் எதனின் காரணத்தாலேனும் செல்திறம் பெற்றிருக்கின்ற முறையாவணம் எதிலும் என்ன அடங்கியிருந்த போதிலும், மேலோங்கு செல்திறம் கொண்டவையாயிருக்கும். இச்சட்டம் மேலோங்கு செல்திறம் கொண்டிருக்கும் என்பது.

அத்தியாயம் II

கொத்தடிமைவேலை முறை ஒழிப்பு

4. (1) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலையிலிருந்து, கொத்தடிமை வேலைமுறை ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டதாகிறது, மற்றும் ஒவ்வொரு கொத்தடிமை வேலையாளரும், அத்தகைய தொடக்க நிலையில் கொத்தடிமை வேலை எதனையும் ஆற்றவேண்டுமென்ற கடமைப்பாட்டிலிருந்து விடுதலை பெற்றவராகவும் விடுவிக்கப்பெற்றவராகவும் ஆகின்றார். கொத்தடிமை வேலைமுறை ஒழிப்பு.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, நபர் எவரும்—

(அ) கொத்தடிமை வேலைமுறையின்படியோ அல்லது அதனை யொட்டியோ முன்பணம் எதையும் கொடுத்தலும் ஆகாது; அல்லது

(ஆ) கொத்தடிமை வேலை எதனையும் அல்லது பிறவகையான வலுக்கட்டாய வேலை எதனையும் ஆற்றுமாறு நபர் எவரையும் கட்டாயப்படுத்துதலும் ஆகாது.

5. எந்த வழக்கம், மரபு, ஒப்பந்தம், உடன்பாடு அல்லது பிற முறையா வணத்தின் காரணமாக நபர் எவரேனும் அல்லது அத்தகைய நபரின் குடும்ப உறுப்பினர் எவரேனும் அல்லது அவரைச் சார்ந்திருக்கும் எவரேனும், ஒரு கொத்தடிமை வேலையாளர் என்ற முறையில் வேலை எதையேனும் செய்யுமாறு அல்லது பணி எதையேனும் ஆற்றுமாறு வேண்டுறுத்தப்படுகிறாரோ, அந்த வழக்கம் அல்லது மரபு எதுவும், அல்லது (இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலைக்கு முன்னரோ பின்னரோ செய்து கொள்ளப்பட்டதாயிருப்பினும் அல்லது எழுதிக் கொடுக்கப்பட்டதாயிருப்பினும்) ஒப்பந்தம், உடன்பாடு அல்லது பிற முறையாவணம் எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையிலிருந்து இல்லாநிலையதாகவும் செயற்பாடற்றதாகவும் ஆகும். உடன்பாடு வழக்கம் முதலியவை, இல்லாநிலையனவாகுமென்பது.

அத்தியாயம் III

கொத்தடிமை கடன் தொகையைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான கடப்பாடு முடிதல்.

6. (1) கொத்தடிமைக் கடன்தொகை எதையேனும், அல்லது இந்தச்சட்டத்தின் தொடக்க நிலையை ஒட்டி முன்பு தீர்க்கப்படாததாக எஞ்சி நிற்கிற கொத்தடிமைக் கடன் தொகையின் அத்தகைய பகுதி எதையேனும் திருப்பிச் செலுத்துவதற்குக் கொத்தடிமை வேலையாளருவருக்குள்ள கடமைப்பாடு ஒவ்வொன்றும், அத்தகைய தொடக்கநிலையிலிருந்து, முடிவுறச் செய்யப் பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படும். காத்தடிமை கடன் தொகையைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான கடப்பாடு முடிவுற்றதாகிறது என்பது.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, கொத்தடிமைக் கடன்தொகை எதனையும் அல்லது அதன் பகுதி எதனையும் திரும்பப்பெறுவதற்காக உரிமை வழக்கு அல்லது பிற நடவடிக்கை எதுவும், உரிமையியல் நீதிமன்றம் எதிலும் அல்லது பிற அதிகாரஅமைப்பு எதனின் முன்பும் தொடரப்படதல் ஆகாது.

(3) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்கு முன்பு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்து அத்தகைய தொடக்கநிலைக்கு முன்பு முழுவதுமாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கின்றதான, கொத்தடிமைக் கடன்தொகையைத் திரும்பப்பெறுவதற்கான தீர்ப்பாணை அல்லது ஆணை ஒவ்வொன்றும், அத்தகைய தொடக்கத்தின் போது முழுவதுமாகத் தீர்க்கப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படும்.

(4) கொத்தடிமைக் கடன்தொகையைத் திரும்பப்பெறுவதற்காக இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்கு முன்பு செய்யப்பட்ட பற்றுகை ஒவ்வொன்றும் அத்தகைய தொடக்கநிலையின்போது, நீக்கப்பட்டுவிட்டதாக ஆகிறது; மற்றும் அத்தகைய பற்றுகையைத் தொடர்ந்து, அக்கொத்தடிமை வேலையாளின் அசையியல் சொத்து எதுவும் கைப்பற்றப்பட்டு, அவரது பாதுகாப்பிலிருந்து அகற்றப்பட்டு, அதனை விற்பனை செய்கிற வரையிலும் நீதிமன்றம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு ஏதொன்றின் பாதுகாப்பிலேனும் வைக்கப்பட்டிருக்குமிடத்து, அத்தகைய அசையியல் சொத்தானது, அத்தகைய தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, நடைமுறைக்கு இயன்ற அளவில் விரைவாக, அக்கொத்தடிமை வேலையாளின் உடைமையில் மீட்டளிக்கப்படும்.

(5) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலைக்கு முன்பு, கொத்தடிமை வேலையாளர் ஒருவருக்கு அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்கு அல்லது அவரைச் சார்ந்த பிறிதொருவருக்குச் சொந்தமான சொத்து ஏதொன்றின் உடைமையானது, கொத்தடிமைக் கடன் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக, கடன்தருநர் எவராலேனும் வலுக்கட்டாயமாக எடுத்துப் கொள்ளப்பட்டிருக்குமிடத்து, அத்தகைய சொத்தானது, அத்தகைய தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, நடைமுறைக்கு இயன்ற அளவில் விரைவாக, எந்த நபரிடமிருந்து அது கைப்பற்றப்பட்டதோ அந்த நபரின் உடைமையில் மீட்டளிக்கப்படும்.

(6) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலையிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், உட்பிரிவு (4) அல்லது உட்பிரிவு (5)இல் சுட்டப்பட்ட சொத்து ஏதொன்றின் உடைமை எதுவும் மீட்டளிக்கப்படவில்லையெனின், குறையுற்ற நபர், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள், அத்தகைய சொத்தின் உடைமை மீட்டளிக்கப்படுவதற்காக, வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரஅமைப்பிடம் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம்; மற்றும், வகுத்துரைக்கப்பட்ட அந்த அதிகாரஅமைப்பு, அக்கடன் தருநருக்குத் தகுமானதொரு வாய்ப்பு நல்கி விசாரணை செய்து, ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள் தொடர்புடைய சொத்தின் உடைமையை அவ்விண்ணப்பதாரருக்கு மீட்டளிக்முமாறு அக்கடன் தருநரைப் பணிக்கலாம்.

(7) உட்பிரிவு (6)இன்படி வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரஅமைப்பு எதனாலேனும் வழங்கப்பட்ட ஓர் ஆணையானது, உரிமையியல் நீதிமன்றம் ஒன்றினால் வழங்கப்பட்டதோர் ஆணையாகக் கொள்ளப்படும்; மற்றும் எந்த மிகக்குறைந்த பண வகை அதிகாரவரம்புடைய நீதிமன்றத்தின் வட்டார எல்லைக்களுக்குள் அக்கடன்தருநர் தம்விருப்பாக வசித்துவருகிறாரோ அல்லது ஆகுதொழில் நடத்துகிறாரோ அல்லது ஆதாயத்திற்காகத் தாமே வேலை செய்கிறாரோ, அந்த நீதிமன்றத்தினால் நிறைவேற்றப்படலாம்.

(8) கொத்தடிமைக் கடன் தொகையைத் திரும்பப்பெறுவதற்கான தீர்ப்பாணை அல்லது ஆணை ஒன்றை நிறைவேற்றும் வகையில், பற்றுகைசெய்யப்பட்ட சொத்து எதுவும் இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்கு முன்பு விற்கப்பட்டிருக்குமிடத்து, அத்தகைய விற்பனையை இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதுவும் பாதித்தல் ஆகாது என்று, ஐயப்பாடுகளைத் தவிர்த்தற்பொருட்டு, ஈங்கிதனால் விளம்பப்படுகிறது :

வரம்புரையாக.—கொத்தடிமை வேலையாளர், அல்லது அவர் சார்பாக அவரால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முகவர் ஒருவர், அத்தகைய தொடக்க நிலையிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் எந்த நேரத்திலும், எந்த தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக விற்பனைக்கு ஆணையிடப்பட்டதோ விற்பனைச் சாற்றாணையில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள அந்தத் தொகையிலிருந்து, அத்தகைய விற்பனைச் சாற்றாணைத் தேதி முதற்கொண்டு, தீர்ப்பாணை பெற்றவரால் பெறப்பட்டிருக்கக் கூடிய தொகை, ஏதேனாயிருப்பின், அதையும், மற்றும் இடைக்கால ஆதாயங்களையும் சேர்த்துக் கழித்துவிட்டு, மீதித் தொகையை, அத்தீர்ப்பாணை பெற்றவருக்குச் செலுத்தப்படுவதற்காக, நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்வதன் மூலம், அந்த விற்பனையைச் செல்லாததெனத் தள்ளிவிடப்பெறுவதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம்.

(9) கொத்தடிமை வேலையாளுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முன்பணம் எதையேனும் திரும்பப்பெறுவதற்கான உரிமை வழக்கு அல்லது நடவடிக்கை எள்ளடங்கலாக, கொத்தடிமை வேலை முறையின்படி கடமைப்பொறுப்பு எதனையும் செயற்படுத்துவதற்கான உரிமை வழக்கு அல்லது நடவடிக்கை எதுவும் இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலையின்போது முடிவுறாதநிலையில் இருக்குமிடத்து, அத்தகைய தொடக்கநிலையின்போது, அத்தகைய உரிமைவழக்கு அல்லது பிற நடவடிக்கை தள்ளுபடிசெய்யப்பட்டுவிட்டதாகும்.

(10) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலையின்போது, தீர்ப்புரைக்கு முன்னரோ பின்னரோ, உரிமையியல் சிறையில் காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் கொத்தடிமை வேலையாள் ஒவ்வொருவரும், சிறைக்காவலில் இருந்து உடனடியாக விடுவிக்கப்படுவார்.

7. (1) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு, கொத்தடிமைக் கடன் எதனின் தொடர்பாகவும் அடைமானம், பற்றுப்பொறுப்பு, பற்றுரிமை அல்லது பிற வில்லங்கங்கள் எதற்கேனும், உட்பட்டிருந்த கொத்தடிமை வேலையாள் ஒருவரிடம் உற்றமைந்துள்ள சொத்து அனைத்தும், அது எந்த அளவுக்குக் கொத்தடிமைக் கடனுக்குத் தொடர்புடையதெனக் காட்டத்தக்கதாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு, அத்தகைய அடைமானம், பற்றுப்பொறுப்பு, பற்றுரிமை அல்லது பிற வில்லங்கங்களில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுத் தீர்க்கப்பட்டுவிட்டதாகும்; மற்றும், இந்தச் சட்டத்தை ஒட்டி முன்பு அத்தகைய சொத்து எதுவும் அடைமானம் பெற்றவரின் அல்லது பற்றுப்பொறுப்பு, பற்றுரிமை அல்லது வில்லங்கம் உடையவரின் உடைமையில் இருந்திருக்குமிடத்து அத்தகைய சொத்தானது (அது, பிற பற்றுப் பொறுப்பிற்கு உட்பட்டதாயிருக்குமிடத்துத் தவிர), அத்தகைய தொடக்க நிலையின்போது, அக்கொத்தடிமை வேலையாளின் உடைமையில் மீட்டளிக்கப்படும்.

கொத்தடிமை வேலையாளின் சொத்தானது, அடைமானம் முதலியவற்றி லிருந்து விடுவிக்கப் படும்.

(2) உட்பிரிவு (1) இல் குறிப்பிடப்பட்ட சொத்து எதுவும், அக்கொத்தடிமை வேலையாளின் உடைமையில் மீட்டளிக்கப்படுவதில் காலத்தாழ்வு எதுவும் ஏற்படுமாயின், அத்தகைய தொடக்கநிலையின்போது அது முதற்கொண்டும், அத்தகைய சொத்து எந்த மிகக் குறைந்த அளவு பணவகை அதிகாரவரம்புடைய உரிமையியல் நீதிமன்றத்தின் வட்டார எல்லைக்குள் அமைந்திருக்கிறதோ அந்த உரிமையியல் நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கலாகும் இடைக்கால ஆதாயத்தை, அடைமானம் பெற்றவரிடமிருந்து அல்லது அப்பற்றுப்பொறுப்பு, பற்றுரிமை அல்லது வில்லங்கத்தைப் பெற்றிருப்பவரிடமிருந்து திரும்பப்பெறுவதற்கு அத்தகைய வேலையாள் உரிமைகொண்டவர் ஆவார்.

8. (1) கொத்தடிமை பணி எதனையும் ஆற்ற வேண்டிய கடமைப்பொறுப்பி லிருந்து இந்தச் சட்டத்தின்படி விடுவிக்கப்பட்ட மற்றும் நீக்கப்பட்ட நபர் எவரையும் கொத்தடிமை வேலையில் மறுபயனின் ஒரு பகுதியாக, இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலையை ஒட்டி முன்பு, அவர் கைக்கொண்டிருந்த வாழிட வளாகம் அல்லது பிற குடியிருப்பிட மனையகம் எதனிலிருந்தும், வெளியேற்றாதல் ஆகாது.

விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமை வேலையாள், வாழிட வளாகத்தி லிருந்து வெளியேற்றப்படுதல் ஆகாது, முதலியன.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலைக்குப் பின்பு, உட்பிரிவு (1) இல் சுட்டப்பட்ட அத்தகைய வாழிடவளாகம் அல்லது குடியிருப்பிட மனையகம் எதனி லிருந்தும் அத்தகைய நபர் எவரும், கடன்தருநரால் வெளியேற்றப்படுவாராயின் அத்தகைய வாழிடவளாகம் அல்லது குடியிருப்பிட மனையகம் அமைந்திருக்கிற உட்கோட்டத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டுள்ள நிருவாகத்துறைக் குற்றவியல் நடுவர், நடைமுறையில் இயன்றளவு விரைவில், அத்தகைய வாழிடவளாகம் அல்லது பிற குடியிருப்பிட மனையகத்தை, அந்தக் கொத்தடிமை வேலையாளின் உடைமையில் மீட்டளிப்பார்.

9. (1) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களின் காரணமாக முடிவுறச் செய்யப் பட்டுள்ள, அல்லது முடிவுறச்செய்யப்பட்டிருப்பதாகக் கருதப்பட்டுள்ள அல்லது முடிவதுமாக தீர்க்கப்பட்டுள்ள கொத்தடிமைக் கடன் எதற்காகவும், செலுத்தப்படும் தொகை எதனையும் கடன்தருநர் எவரும் ஏற்றுக்கொள்ளாதல் ஆகாது.

முடிவுறச் செய்யப் பட்ட கடனுக் கான தொகைச் செலுத்தத்தைக் கடன்தருநர் ஏற்றுக்கொள்ளாதல் ஆகாது.

(2) உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்களை மீறுகிற எவரொருவரும் மூன்றாண்டுள் வரை நீடிக்கலாகும் காலஅளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையும் அத்துடன் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

(3) உட்பிரிவு (2) இன்படி நபர் எவருக்கேனும் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கும் நீதிமன்றம், அந்த உட்பிரிவின்படி விதிக்கப்படலாகும் தண்டனைகளுடன் சேர்த்து, உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்களை மீறிய வகையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தொகையைக் கொத்தடிமை வேலையாளுக்குத் திருப்பி வழங்குவதற்காக, அந்த ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் காலஅளவிற்குள், நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்யுமாறும் பணிிக்கலாம்.

அத்தியாயம் IV

செயற்படுத்தும் அதிகாரிகள்

இந்தச் சட்டத்தின்
வகையங்களைச்
செயற்படுத்து
வதற்கெனக்
குறித்துரைக்கப்
படலாகும்
அதிகாரிகள்.

10. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் முறையாக நிறைவேற்றப் படுவதை உறுதிசெய்வதற்குத் தேவைப்படலாகும் அதிகாரங்களை, மாநில அரசாங்கம், மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரொருவருக்கு வழங்கலாம், மற்றும் தேவைப்படலாகும் கடமைகளை விதிக்கலாம்; மற்றும் அம்மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர், அவர், அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் அனைத்தையும் அல்லது அவற்றில் எதனையும் செலுத்திவரவேண்டிய, மற்றும் அவ்வாறு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்தையும் அல்லது அவற்றில் எதனையும் புரிந்துவரவேண்டிய தமக்குக் கீழமைந்த அலுவலர் யாரென்பதையும், அவ்வாறு குறித்துரைக்கப்பட்ட அலுவலரால் அத்தகைய அதிகாரங்கள் அல்லது கடமைகள் நிறைவேற்றப்படவேண்டிய வட்டார எல்லைகள் என்ன என்பதையும் குறித்துரைக்கலாம்.

மேம்பாட்டினை
உறுதிப்படுத்த
மாவட்டக்
குற்றவியல்
நடுவர்
மற்றும் பிற
அலுவலர்களுக்கு
குள்ள கடமை.

11. பிரிவு 10இன்படி மாநில அரசாங்கத்தால் அதிகாரமளிக்கப் பட்ட மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரும், அந்தப் பிரிவின்படி மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரால் குறித்துரைக்கப்பட்ட அலுவலரும், நடைமுறையில் இயலும் அளவுக்கு, மேற்கொண்டு கொத்தடிமைக் கடன்தொகை எதற்கும் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளும் தறுவாய் அல்லது காரணம் எதுவும் விடுவிக்கப் பட்ட கொத்தடிமை வேலையாளருக்கு ஏற்படாத வகையில் அவருடைய பொருளியல் நலன்களை உறுதிசெய்து, பாதுகாப்பதன் வாயிலாக, அவருடைய நலப்பாட்டினை வளர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்வர்.

மாவட்டக்
குற்றவியல்
நடுவரின்
மற்றும்
அவரால்
அதிகார
மளிக்கப்பட்ட
அலுவலர்களின்
கடமை.

12. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, தம்முடைய அதிகாரவரம்பின் வட்டார எல்லைகளுக்குள் குடியிருக்கும் நபர் எவராலுமோ அல்லது அவர் சார்பாகவோ கொத்தடிமை வேலைமுறை எதுவும் அல்லது பிறவகை வலுக்கட்டாய வேலை எதுவும் செயலுறுத்தப்பட்டுவருகிறதா என்று விசாரணை செய்யவேண்டியது, மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர் ஒவ்வொருவரின் மற்றும் பிரிவு 10இன்படி அவரால் குறித்துரைக்கப்பட்ட அலுவலர் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும்; மற்றும், அத்தகைய விசாரணையின் விளைவாக, நபர் எவரும் கொத்தடிமை வேலைமுறை அல்லது பிற வலுக்கட்டாய வேலை முறை எதனையும் செயற்படுத்தி வருகிறாரெனக் காணப்படுமாயின், அவர், அத்தகைய வலுக்கட்டாய வேலையைச் செயற்படுத்துவதை அடியோடு அழிப்பதற்குத் தேவைப்படலாகும் நடவடிக்கையை உடனடியாக எடுத்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் V

கண்காணிப்புக் குழுக்கள்

கண்காணிப்புக்
குழுக்கள்.

13. (1) மாநில அரசாங்கம் ஒவ்வொன்றும், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, தான் தக்கதெனக் கருதும் எண்ணிக்கையிலான கண்காணிப்புக் குழுக்களை மாவட்டம் ஒவ்வொன்றிலும், மற்றும் உட்கோட்டம் ஒவ்வொன்றிலும் அமைக்கும்.

(2) ஒரு மாவட்டத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்புக் குழு ஒவ்வொன்றும், பின்வரும் உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருக்கும்; அவர்களாவர் :

(அ) அம்மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர், அல்லது அவரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட ஒரு நபர், அவர், தலைவராக இருப்பார் ;

(ஆ) அம்மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரால் நியமனம் செய்யப்பட வேண்டிய பட்டியலில் கண்ட சாதியினர் அல்லது பட்டியலில் கண்ட பழங்குடியினரைச் சார்ந்தவர்களும் அந்த மாவட்டத்தில் குடியிருந்து வருகின்றவர்களுமான மூன்று நபர்கள் ;

(இ) அம்மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரால் நியமனம் செய்யப்பட வேண்டிய, அந்த மாவட்டத்தில் குடியிருந்துவரும் இரண்டு சமூக சேவகர்கள் ;

(ஈ) ஊரக வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடைய அந்த மாவட்டத்திலுள்ள அரசுமுறை அல்லது அரசுமுறை சார்பற்ற முகமைகளைச் சார்பற்ற செய்வதற்காக, மாநில அரசாங்கத்தால் நியமனம் செய்யப்படவேண்டிய, மூவருக்கு மேற்படாத நபர்கள் ;

(உ) அந்த வட்டாரத்திலுள்ள நிதியியல் மற்றும் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்காக, அம்மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரால் நியமனம் செய்யப்படவேண்டிய ஒரு நபர்.

(3) ஓர் உட்கோட்டத்திற்காக அமைக்கப்படும் கண்காணிப்புக் குழு ஒவ்வொன்றும், பின்வரும் உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருக்கும் ; அவர்களாவர் :—

(அ) அந்த உட்கோட்டத்துக் குற்றவியல் நடுவர், அல்லது அவரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட ஒரு நபர், அவர், தலைவராக இருப்பார் ;

(ஆ) அந்த உட்கோட்டக் குற்றவியல் நடுவரால் நியமனம் செய்யப்படவேண்டிய, பட்டியலில் கண்ட சாதியினர் அல்லது பட்டியலில் கண்ட பழங்குடியினரைச் சார்ந்தவர்களும் அந்த உட்கோட்டத்தில் குடியிருந்து வருகின்றவர்களுமான மூன்று நபர்கள் ;

(இ) அந்த உட்கோட்டக் குற்றவியல் நடுவரால் நியமனம் செய்யப்படவேண்டிய, அந்த உட்கோட்டத்தில் குடியிருந்துவரும் இரண்டு சமூக சேவகர்கள் ;

(ஈ) ஊரக வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடைய அந்த உட்கோட்டத்திலுள்ள அரசுமுறை அல்லது அரசுமுறை சார்பற்ற முகமைகளைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்காக, அம்மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரால் நியமனம் செய்யப்படவேண்டிய மூவருக்கு மேற்படாத நபர்கள் ;

(உ) அந்த உட்கோட்டத்தின் நிதியியல் மற்றும் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்காக, அந்த உட்கோட்டக் குற்றவியல் நடுவரால் நியமனம் செய்யப்படவேண்டிய ஒரு நபர் ;

(ஊ) பிரிவு 10இன்படி குறித்துரைக்கப்பட்டவரும் அந்த உட்கோட்டத்தில் செயற்பணியாற்றிவருபவருமான அலுவலர் ஒருவர்.

(4) கண்காணிப்புக் குழு ஒவ்வொன்றும் தன்னுடைய சொந்த நெறிமுறையை ஒழுங்குறுத்திக்கொள்ளும் ; மற்றும் தேவைப்படலாகிறவாறு செயலகப் பணிக்கான உதவியினை—

(அ) அம் மாவட்டத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்புக் குழுவைப் பொறுத்தவரை, அம் மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரும்,

(ஆ) அந்த உட்கோட்டத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்புக் குழுவைப் பொறுத்தவரை, அந்த மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரும்,

அளிப்பார்.

(5) கண்காணிப்புக் குழுவின் அமைப்பிலுள்ள அல்லது அதன் நடவடிக்கையிலுள்ள குறைபாடு எதனின் காரணமாக மட்டுமே, அக் கண்காணிப்புக் குழுவின் நடவடிக்கை எதுவும் செல்லாநிலையது ஆகாது.

14. (1) கண்காணிப்புக் குழு ஒவ்வொன்றின் செயற்பணிகளும் பின் வருவனவாக இருக்கும் :—

கண்காணிப்புக் குழுக்களின் செயற்பணிகள்.

(அ) இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதி எதனின் வகையங்கள் முறையாகச் செயற்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்வதற்குச் செய்யப்படவேண்டிய முயற்சிகள் மற்றும் எடுக்கப்படவேண்டிய நடவடிக்கை குறித்து, மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவருக்கு அல்லது அவரால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் எவருக்கும் அறிவுரை வழங்குதல் ;

(ஆ) விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமை வேலையாட்களுக்குப் பொருளியல் மற்றும் சமூக மறுவாழ்விற் கு வகை செய்தல் ;

(இ) விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமை வேலையாட்களுக்குப் போதிய அளவில் கடன் வழங்குவதை நெறிப்படுத்தும் நோக்குடன், ஊரக வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் செயற்பணிகளை ஒருங்கிணைத்தல் ;

(ஈ) இந்தச் சட்டத்தின்படி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ள குற்றச்செயல்களின் எண்ணிக்கையைக் கூர்ந்து கவனித்தல் ;

(உ) இந்தச் சட்டத்தின்படி விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவேண்டிய குற்றச்செயல் ஏதேனும் உள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்தல் ;

(ஊ) கொத்தடிமைக் கடன்தொகை எதனையும் அல்லது கொத்தடிமைக் கடன்தொகை என்று அத்தகைய நபரால் சொல்லிக்கொள்ளப்படும் பிற கடன்தொகை எதனையும் முழுவதுமாகவோ பகுதியாகவோ திரும்பப் பெறுவதற்காகக் கொத்தடிமை வேலையாளுக்கு அல்லது அவருடைய குடும்பத்தின் உறுப்பினர் ஒருவருக்கு அல்லது அவரைச் சார்ந்துள்ள பிற நபர் எவருக்கும் எதிராகத் தொடுக்கப்பட்டுள்ள உரிமைவழக்கு எதனையும் எதிர்த்து வழக்காடுதல்.

(2) கண்காணிப்புக் குழு ஒன்று விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமை வேலையாளுக்கு எதிரான உரிமைவழக்கை எதிர்த்து வழக்காட அதன் உறுப்பினர்களில் ஒருவருக்கு அதிகாரமளிக்கலாம்; மற்றும், அவ்வாறு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உறுப்பினர், அத்தகைய உரிமைவழக்கின் நோக்கத் திற்காக, விடுவிக்கப்பட்ட அந்தக் கொத்தடிமை வேலையாளின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முகவராகக் கருதப்படுவார்.

மேம்பிப்பிக்கும்
சுமை,

15. கடன் எதுவும் ஒரு கொத்தடிமைக் கடன் என்று கொத்தடிமை வேலையாளால் அல்லது கண்காணிப்புக் குழுவால் சொல்லிக்கொள்ளப் படும்போதெல்லாம், அத்தகைய கடன் கொத்தடிமைக் கடன் அன்று என்று மேம்பிப்பிக்கும் சுமையானது, கடன்தருநரைச் சார்ந்ததாகும்.

அத்தியாயம் VI

குற்றச்செயல்களும் விசாரணைக்கான நெறிமுறையும்

கொத்தடிமை
வேலையைச்
செயலுறுத்து
வதற்கான
தண்டனை,

16. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, கொத்தடிமை வேலை எதனையும் ஆற்றுகிற நபர் எவரையும் கட்டாயப்படுத்துகிற எவரொருவரும், மூன்று ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையும், அதோடு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

கொத்தடிமைக்
கடனை
அளிப்பதற்கான
தண்டனை,

17. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, கொத்தடிமைக் கடன் தொகை எதையேனும் அளிக்கின்ற எவரொருவரும், மூன்றாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையும் அதோடு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

கொத்தடிமை
வேலைமுறையின்
படிக்க
கொத்தடிமை
வேலையை
வல்லந்தப்
படுத்திப்
பெறுவதற்கான
தண்டனை,

18. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, எந்த வழக்கம், மரபு, ஒப்பந்தம், உடன்பாடு அல்லது பிற முறையாவணத்தின் காரணமாக நபர் எவரையும் அல்லது அத்தகைய நபரின் குடும்ப உறுப்பினர்களில் எவரையும், அல்லது அத்தகைய நபரைச் சார்ந்திருப்பவர் எவரையும் கொத்தடிமை வேலை முறையின்படி பணி எதனையும் செய்ய வேண்டுமென்றுத் படுகிறதோ அந்த வழக்கம், மரபு, ஒப்பந்தம், உடன்பாடு அல்லது பிற முறையாவணம் எதையேனும் செயலுறுத்துகிற எவரொருவரும், மூன்றாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையும், அதோடு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்; மற்றும் அபராதம் வசூலிக்கப்படுமாயின், அதிலிருந்து அக்கொத்தடிமை வேலையாளிடமிருந்து கொத்தடிமை வேலை வல்லந்தமாகப் பெறப்பட்ட நாள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஐந்து ரூபாய் வீதம் அவருக்கு பணத்தொகை வழங்கப்படும்.

கொத்தடிமை
வேலையாட்களின்
செயல்தின்
உடைமையை
மீட்டளிக்காமல்
விட்டுவிடுவதற்
கான அல்லது
தவறுவதற்கான
தண்டனை,

19. இந்தச் சட்டத்தின்படி, கொத்தடிமை வேலையாளர் எவருடைய உடைமையிலும் சொத்து எதனையும் மீட்டளிக்க வேண்டுமென்றுத்தப்பட்டிருந்து, இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலையிலிருந்து முப்பது நாட்கள் காலஅளவிற்குள் அவ்வாறு செய்யாமல் விட்டுவிடுகிற அல்லது தவறிவிடுகிற எவரொருவரும், ஓராண்டு வரை நீடிக்கலாகும் காலஅளவிற்குச் சிறைத் தண்டனை அல்லது ஓராயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்; மற்றும், அபராதம் வசூலிக்கப்படுமாயின், அதிலிருந்து அந்தச் சொத்தின் உடைமை மீட்டளிக்கப்படாத நாள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஐந்து ரூபாய் வீதம் அக்கொத்தடிமை வேலையாளுக்குப் பணத்தொகை வழங்கப்படும்.

20. இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் எதற்கும் குற்ற உடந்தையாக இருக்கும் எவரொருவரும், உடந்தையாயிருந்த அந்தக் குற்றச் செயல் செய்யப்பட்டாலும் அல்லது இல்லையென்றாலும், எந்தக் குற்றச் செயலுக்கு உடந்தையாக இருந்தாரோ அந்தக் குற்றச்செயலுக்காக வகை இருக்கும் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதே தண்டனை விதித்துத் தண்டிக்கப்படத் தக்கவராவார்.

விளக்கம்.—இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கத்திற்காக, “குற்ற உடந்தை” (45/1860) என்பது, இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1860இல் அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டிருக்கும் பொருளினை உடையதாகும்.

21. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல்களை விசாரணை குற்றச்செயல்கள் செய்வதற்காக மாநில அரசாங்கம், முதல் வகுப்பு அல்லது இரண்டாம் நடுவாகக் குற்றவியல் வகுப்பு நீதித்துறைக் குற்றவியல் நடுவர்களுக்குள்ள அதிகாரங்களை, நிருவாகக் குற்றவியல் நடுவர் ஒருவருக்கு வழங்கலாம்; மற்றும் அத்தகைய விசாரணை அதிகாரங்களை வழங்குவதன்பேரில் அவ்வாறு அதிகாரங்கள் எவரிடத்தில் செய்யப்பட வழங்கப்படுகிறதோ அந்த நிருவாகக் குற்றவியல் நடுவர் ஒருவருக்கு வழங்கலாம்; மற்றும் அத்தகைய அதிகாரங்களை வழங்குவதன்பேரில், அவ்வாறு அதிகாரங்கள் எவரிடத்தில் வழங்கப்படுகிறதோ அந்த நிருவாகக் குற்றவியல் நடுவர், குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1973இன் (2/1974) நோக்கங்களுக்காக, ஒரு முதல் வகுப்பு அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, இரண்டாம் வகுப்பு நீதித்துறைக் குற்றவியல் நடுவராகக் கொள்ளப்பெறுவார்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்று, குற்றவியல் நடுவர் ஒருவரால் கருக்கமுறையில் விசாரணை செய்யப்படலாம்.

22. இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒவ்வொன்றும், கைது கைது செய்தற்குரியவையும், பிணையத்தில் விடுதற்குரியவையும் ஆகும். செய்வதற்குரிய குற்றச் செயல்கள்.

23. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான ஒரு குற்றச்செயல் ஒரு நிறுமத் தினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்ட நேரத்தில், அந்த நிறுமத்தின் அலுவலை நடத்திவருவதற்கு அந்த நிறுமத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தவரும் அதற்குப் பொறுப்பாக இருந்தவருமான நபர் ஒவ்வொருவரும், அதோடு அந்த நிறுமமும், அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்பட்டு, அதன்படியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப் படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்.

(2) உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதுவும், ஒரு நிறுமத்தினால் செய்யப்பட்டிருந்து, அந்த நிறுமத்தின் இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலர் எவரின் இசைவுடன் அல்லது மறைமுக ஆதரவுடன் அக்குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அவர்பாலுள்ள கவனக் குறைவு எதற்கும் சாட்டத்தக்கதாக இருக்கிறது என்று மெய்ப்பிக்கப்படுகிற விடத்து, அத்தகைய இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலர் எவரும் அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுவதோடு, அதற்கிணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்.

விளக்கம்.—இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக,—

(அ) “நிறுமம்” என்பது, கூட்டுமும் எதுவும் என்று பொருள் படும்; மற்றும், ஒரு நிறுவனத்தையும் பிற தனி நபர்களின் கழகத்தையும் உள்ளடக்கும்; மற்றும்

(ஆ) ஒரு நிறுவனம் தொடர்பாக, “இயக்குநர்” என்பது, அந்நிறுவனத்திலுள்ள ஒரு “கூட்டாளி” என்று பொருள் படும்.

அத்தியாயம் VII

பல்வகை

நல்லெண்ணத்தில் 24. இந்தச் சட்டத்தின்படி நல்லெண்ணத்தில் எடுக்கப்படும் அல்லது எடுக்கப்படும் எடுக்கக் கருதப்படும் எதற்காகவும், மாநில அரசாங்கம் எதற்கும், அல்லது நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு. மாநில அரசாங்கத்தின் அலுவலர் எவருக்கும், அல்லது கண்காணிப்புக் குழுவின் உறுப்பினர் எவருக்கும் எதிராக உரிமை வழக்கு, குற்ற வழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

உரிமையியல் 25. இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதுவும் பொருந்துகிற பொருட்பாடு நீதிமன்றங்களின் எது பொறுத்தும் உரிமையியல் நீதிமன்றம் எதுவும், அதிகாரவரம்பு அதிகார உடையது ஆகாது; மற்றும் இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ வரம்புக்குத் செய்யப்படும் அல்லது செய்யக் கருதப்படும் எது பொறுத்தும் உரிமையியல் தடை நீதிமன்றம் எதனாலும் உறுத்துக்கட்டளை எதுவும் வழங்கப்படமாட்டாது.

விதிகளை 26. (1) மைய அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைச் செயற் படுத்துவதற்காக, அதிகாரமுறை அரகிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) குறிப்பாகவும் மேலேகண்ட அதிகாரங்களுக்குக் குந்தகமின்றியும், பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் அத்தகைய விதிகள் வகை செய்யலாம், அவையாவன :—

(அ) பிரிவு 6 இன் உட்பிரிவு (6) இனைத் தொடர்ந்து, அந்தப் பிரிவின் உட்பிரிவு (4) இல் அல்லது உட்பிரிவு (5) இல் கூட்டப்பட்ட சொத்தின் உடைமையை மீட்டளிப்பதற்கான விண்ணப்பம் எந்த அதிகார அமைப்பிடம் முன்னிடப்பட வேண்டும் என்பது ;

(ஆ) சொத்தின் உடைமையை மீட்டளிப்பதற்காக வகுத்துரைக்கப்படும் அதிகார அமைப்பிற்கு எந்தக் கால அளவிற்குள் பிரிவு 6 இன் உட்பிரிவு (6) இன்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பது ;

(இ) இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்படும் விதி எதனின் வகையங்களையும் செயற்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்காக, 14 இன் உட்பிரிவு (1) இன் கூறு (அ) இன்படி பிரிவு கண்காணிப்புக் குழுவினால் எடுக்கப்படவேண்டிய நடவடிக்கைகள் எவை என்பது ;

(ஈ) வகுத்துரைக்கப்படுவதற்கு வேண்டுறுத்தப்படுகிற அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசாங்கத்தால் வகுக்கப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு மொத்தக் கால அளவுக்கு ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களாகவோ அமர்வில் இருக்கையில், அதன்முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும் மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்துவரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும். அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும். எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுநன்மைக்கும் குந்தகம் விளைவிக்காது.

நீக்கறவு 27. (1) கொத்தடிமை வேலை முறை (ஒழிப்பு) அவசரச் சட்டம், 1975 மற்றும் (17/1975) ஈங்கிதனால் நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது.

(2) அத்தகைய நீக்கறவு இருந்தபோதிலும், (வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை, இடப்பட்ட பணிப்புரை அல்லது செய்யப்பட்ட நியமனம், வழங்கப்பட்ட அதிகாரம், சுமத்தப்பட்ட கடமை அல்லது குறித்துரைக்கப்பட்ட அலுவலர் உள்ளடங்கலாக) அந்த அவசரச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்டுள்ள எதுவும் அல்லது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின் நேரிணையான வகையங்களின்படி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அல்லது எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கருதப்படும்.